

기업지배구조 보고서 세부원칙별 모범사례

2020.3

유가증권시장본부
기업지원부

- 2019년 의무화된 기업지배구조보고서(이하“보고서”)를 점검한 결과 전반적으로 충실히 기재되었으나 일부 공통적으로 미흡한 부분이 발견됨
 - 세부원칙별 회사 현황 설명에 있어 일부 항목은 다수의 기업이 불충분하게 기재한 것으로 나타남
 - 세부원칙의 준수 여부 및 근거에 대한 설명에 있어 설득력 있고 충실한 설명이 미흡하다는 의견
- 이에 한국거래소는 보고서의 충실한 공시 추진을 위해 가이드라인 개선을 모색하고, 동시에 보고서 작성시 주의 사항 및 참고사례 등을 안내함
 - 한국거래소 유가증권시장 공시규정은 허위 또는 중요 사항의 기재누락의 경우 정정을 요구할 수 있도록 규정하고 있어 향후 정정공시 요구 대상에 해당하는 대표 사례를 안내
 - 2019년에는 정정공시 요구 대신 일부 기업의 기재미흡 사항에 대한 사유 확인으로 갈음하였으나 향후에는 필요한 경우 정정공시를 적극적으로 활용할 계획임
 - 또한, 설문조사 결과 모범사례의 제시 요청이 있어 주요 세부원칙에 대해 권장 및 기피 사례를 안내함

① 가이드라인 설명요구 사항의 누락

- 가이드라인은 기업현황에 대한 설명을 요구하며 설명에 포함되어야 할 사항을 제시하고 있으나 일부 항목의 경우 제시된 사항에 대한 설명이 누락된 사례가 다수 발견됨
- 대표적으로 세부원칙 3-③ 내부통제정책에 대한 회사현황 설명에 리스크관리, 준법경영, 내부회계관리 및 공시관리에 대한 설명을 모두 포함하도록 요구하고 있으나, 이중 일부 항목을 누락한 보고서가 다수 발견됨
- 가이드라인의 설명 요구사항에 제시된 항목은 모두 포함하여 설명하여야 하며 누락된 경우 향후에는 정정공시를 요구할 수 있으니 주의가 필요함

② 세부원칙별 준수 여부 등에 대한 설명 부족

- 기업지배구조보고서 가이드라인은 세부원칙별로 현황 설명과 함께 준수 여부에 대한 회사의 판단, 미준수시 사유 및 향후 계획 등의 충실한 기재를 요구
- 일부 기업의 경우 이러한 부분에 대한 설명 없이 현황만 나열하고 있는 경우가 다수 발견되고 있음
- 기업지배구조보고서의 취지에 맞게 준수 여부 및 근거, 미준수시 사유 및 향후계획 등에 대해 충분히 설명되지 않는 경우 향후에는 정정공시를 요구할 수 있으니 주의가 필요함

③ 핵심지표 준수현황 기재 오류

- 핵심지표 준수현황의 준수 여부 기재에 있어 거래소가 제시한 작성기준에 위배되거나 본문내용과 상충되는 사례가 다수 발견됨
- 핵심지표 준수현황은 기업지배구조 현황의 요약으로 정확한 기재가 필수이므로 향후 작성기준과 위배되거나 본문 내용과 상충되는 경우에는 정정공시를 요구할 수 있으니 주의가 필요함

④ 세부원칙의 임의 통합

- 가이드라인이 제시하는 세부원칙 중 일부를 아래와 같이 임의로 통합하여 기재한 사례가 다수 발견됨

예.

(세부원칙 6-① '사외이사의 실적 평가' 관련) 현재 명시적인 사외이사 평가절차는 마련되어 있지 않으나, 향후 이사회 및 이사회내위원회의 효율적 운영을 위해 사외이사의 역할 및 책임이행 평가를 실시할 계획입니다. 평가의 공정성을 확보하기 위해 외부 전문기관으로부터 평가제도에 관한 자문을 구하는 방안을 고려하고 있으며, 정성적 평가기준과 정량적 평가기준을 포함하는 평가프로그램을 마련할 것입니다. 향후 사외이사 평가프로그램을 도입함으로써 사외이사 평가결과를 보수산정 및 재선임에 활용하는 방안을 검토할 것입니다. 사외이사의 보수는 법적 책임수준을 고려하여 산정하고 있으며 사회통념상 회사의 규모를 감안하고 있습니다. (◀ 세부원칙 6-②의 '사외이사 보수산정' 내용을 6-①에 임의 통합)

(세부원칙 6-② '사외이사 보수 산정' 관련) ◀ 기재 생략

- 기업의 운영현황 및 준수 여부 등의 판단을 위해서는 세부원칙별 구분 기재가 필수적이므로 향후에는 분할기재 하도록 정정공시를 요구할 수 있으니 주의가 필요함

⑤ 필수기재사항인 현황 표(테이블)의 임의 변경

- 가이드라인은 이용자의 이해편의성 제고 등을 위해 세부 원칙별 다양한 표(테이블)의 작성을 요구하고 있으나 주요 항목을 임의로 변경하는 사례가 다수 발견됨
- 대표적으로 “표 1-②-2 주주총회 안건별 찬반비율, 구체적 표결결과 내역 등”의 경우 의결권 있는 발행주식 총수를 기재하도록 요구하고 있으나, 아래와 같이 일부 보고서는 이를 임의로 삭제

안건	구분	회의목적사항	가결 여부	찬성 주식수 (비율%)	반대 주식수 (비율%)
----	----	--------	-------	--------------	--------------

- 가이드라인은 민관합동 TF에서 전문가 협의를 거쳐 확정된 내용으로 개별정보의 중요성이 높다고 인정되므로 향후 현황표의 임의변경에 대하여는 정정공시를 요구할 수 있으니 주의가 필요함

⑥ 사외이사들만 참석하는 회의 개최여부에 사외이사로 구성된 위원회 결과를 기재하는 경우

- 세부원칙 5-③의 설명 요구사항 중 사외이사만 참여하는 회의 개최내역을 기재하도록 요구하고 있으나 일부 기업은 사외이사만으로 구성된 이사회내 위원회의 회의내역을 기재하는 오류가 발견됨
- 사외이사만의 회의 개최는 사외이사의 충실한 업무수행을 유도하기 위한 수단으로 사외이사만으로 구성된 이사회내 위원회의 회의는 해당하지 않으므로 향후에는 정정공시를 요구할 수 있으니 주의가 필요함

㉞ 사업보고서 참조 등으로 기재 누락

- 가이드라인이 요구하는 기재사항에 대해 사업보고서 등 기타 공시자료를 참조하라고 안내하고 기재를 생략하는 보고서가 일부 발견됨
- 기업지배구조보고서와 사업보고서의 내용이 일부 중복될 수 있으나, 이용자의 편의를 고려할 때 기업지배구조보고서에서 필요한 정보를 모두 얻을 수 있도록 하는 것이 매우 중요함
- 중복사항의 기재가 번거로울 수 있으나, 이용자의 편의를 고려할 때 사업보고서 참조 요구는 적절치 않으므로 향후에는 정정공시를 요구할 수 있으니 주의가 필요함
- 다만, 기재사항 중 중복항목이 존재하는 경우 기업지배구조 보고서 기재사항 중에서의 참조는 허용됨

예시) 세부원칙 8-①, '가'의 내용을 세부원칙 4-①에서 기재한 경우 생략 가능

① 사례 선정 기준

- ☐ 일부 기업의 요청에 따라 제출된 보고서 중 주요 세부 원칙에 대해 권장 및 기피사례를 제시하여 향후 보고서 작성시 참고자료로 활용될 수 있도록 함
 - 보고서의 기술방식인 CoE에 따라 아래 기준에 따라 사례를 선정함
 - 핵심원칙 및 세부원칙이 제시하는 정책 등을 도입하고, 이에 대해 가이드라인이 요구하는 사항을 모두 포함하여 충실히 설명한 경우
 - 핵심원칙 및 세부원칙이 제시하는 정책 등을 도입하지 않았으나, 도입의 제약 또는 대체적 방법으로 동일한 효과 달성 등을 객관적인 논리로 충실히 설명하는 경우
 - 핵심원칙 및 세부원칙이 제시하는 정책 등을 도입하지 않았으나, 개선필요성을 인정하고 구체적인 개선계획을 제시하는 경우
- ☐ (주의 사항) 동 자료는 예시된 참고자료로서 회사별 상황에 따라 달라질 수 있으니 이를 고려하여야 함

② 주요 세부원칙별 사례

1 [핵심원칙 1] 주주의 권리

- 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

1. 세부원칙 1-①

- 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

☐ 권장 사례

현재 당사는 법적 기한을 준수하기 위해 주주총회 약 3주 전 소집결의 및 2주 전 소집 통지 및 공고를 하고 있으나, 결산 일정 등으로 인해 기업지배구조모범규준에서 제시하는 “주주총회 4주 전 통지”에는 미치지 못하고 있습니다. 추후 업무 프로세스를 정비하여 기업지배구조모범규준에 따라 주주총회 4주 전 소집 통지 및 공고를 준수하도록 노력하겠습니다.

☐ 기피 사례

당사는 주총 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 전반에 관한 사항을 주주총회 2주전 까지 공고하고 있습니다. 최근 3년간 주주총회 개최 현황 및 세부사항은 다음과 같습니다.

2. 세부원칙 1-②

- 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

☐ 권장 사례

당사는 의결정족수 확보 및 주주의 의결권 행사의 편의를 위해 주주총회 집중 예상일이 아닌 날에 주주총회 개최를 하고, 의결권 대리행사를 권유하여 주주가 의결권을 용이하게 행사할 수 있도록 하고 있는 바, 서면투표 및 전자투표 등을 도입하지 않더라도 의결권 대리행사 권유 제도에 의해 동일한 목적을 달성할 수 있습니다.

☐ 기피 사례

당사는 서면투표 및 전자투표를 도입하고 있지 않으며, 최근 3년간 주주총회 개최 관련 사항 및 주주총회 안건별 찬성, 반대내역은 다음과 같습니다. (표 생략)

3. 세부원칙 1-③

- 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

□ 권장 사례

주주제안권 처리는 당사 IR팀에서 담당하고 있습니다. 주주제안권이 접수되면 주주 여부 확인, 제안 안건에 대한 법률검토를 거친 후 접수 확인서를 영업일 기준 7일 내, 서면 혹은 전자문서로 회신 드립니다.

당사는 이처럼 주주제안권 처리 기준 및 담당 부서를 지정하고 있으나 현재까지는 주주제안권 행사 절차를 주주에게 별도 안내해 드리지 않았습니다. 당사는 주주 제안권 행사 안내가 주주 권리 보호에 도움이 될 것으로 판단, 다음부터는 사전에 주주제안권 행사 절차를 정리하여 회사 홈페이지 공지 사항란을 통해 안내할 계획입니다.

참고로 현재까지 당사 주주총회에서 주주제안은 없었으며, 이에 주주제안 관련 별도의 이행상황은 기재를 생략하였습니다.

□ 기피 사례

당사는 주주제안 절차 등의 안내 및 주주제안 의안 처리에 대해서는 상법 제363조의2(주주제안권)를 준용하고 있습니다. 또한 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주제안 내역 및 이행 실적은 없습니다.

4. 세부원칙 1-④

- 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 이를 주주에게 안내하여야 한다.

☐ 권장 사례

당사는 배당 관련 정보를 주총 00주전 '현금·현물 배당 결정 공시'를 통해 안내하고 있으며, 주총 승인 당일 '현금·현물 배당 결정' 정정공시를 통해 주주에게 배당금 지급일자 등을 확정하여 안내하고 있습니다.

다만 배당정책을 구체적으로 안내하지는 않기 때문에, 향후 관련 부분을 보완하여 주주들이 배당 관련 정보를 충분히 안내 받도록 하겠습니다.

☐ 기피 사례

당사는 정관 근거에 따라 금전과 주식으로 배당을 할 수 있습니다. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류 또는 같은 종류의 주식(전환주식, 상환주식 포함)으로 할 수 있습니다. 또한 당사는 정관에 정하는 바에 따라 사업연도 개시일 부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 금전으로 분기배당을 할 수 있으며, 분기배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 기준일(분기종료일) 이후 45일 이내에 하여야 합니다.

5. 세부원칙 1-⑤

- 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

☐ 권장 사례

당사는 주주가치 제고를 위하여 배당을 지속적으로 실시해오고 있으며, 배당금은 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다.

당사는 비경상 손익을 제외한 (지배지분)연결당기순이익 중 00% 수준에서 배당금 산정이 적정하다고 판단하여, 향후에도 00% 수준의 배당성향을 유지할 계획입니다. 최근 3년간 차등배당, 분기배당 및 중간배당은 모두 실시하지 않았습니다. 구체적인 배당 내역은 다음과 같습니다(표 생략).

☐ 기피 사례

당사는 가변적인 경영상황에 따라 정책 및 계획의 변경이 됨에 따라 부득이하게 배당정책, 배당계획에 대하여 주주에게 안내하고 있지 않습니다. 구체적인 배당 내역은 다음과 같습니다. (표 생략)

2 [핵심원칙 2] 주주의 공평한 대우

- 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

1. 세부원칙 2-①

- 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

□ 권장 사례

1) 공평한의결권 보장 및 충분한 기업정보 적시 제공

당사는 00지배구조헌장 00에 주주에게 공평한 대우를 하도록 하는 규정을 명시하여 주주가치 제고에 힘쓰고 있습니다. 상세내용으로 '첫째, 회사는 상법 및 관련 법령이 정하는 기준에 따라 주주의 본질적인 권리가 침해되지 않도록 공평하게 대우한다. 둘째, 주주는 1주 1의결권의 원칙에 따라 권리를 행사하며, 회사는 상법 및 관련 법령이 정하는 바에 따라서 소수주주권의 보호에 적극 노력한다. 셋째, 회사는 주주에게 필요한 정보를 적시에 충분히 이해하기 쉽게 제공한다. 넷째, 회사는 거래관계에 있어 주주라는 이유로 특별한 대우를 하지 않으며, 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호한다.' 등입니다. 이에 당사는 모든 주주에게 1주 1의결권을 인정하고 있으며, 주주의 고유 권한인 의결권이 침해되지 않도록 상법 및 관련 법령이 정하는 바에 따라 주주의 공평한 의결권 보장을 위해 적극 노력하고 있습니다.

2) 주주와의 의사소통에 관한 사항 전반

당사는 매분기 결산이 이루어진 0월, 0월 전후로 분기, 반기, 연간 실적 발표 컨퍼런스콜을 개최하고, 연이어 국내 및 해외기관투자자들을 대상으로 기업설명회를 정기적으로 개최하고 있습니다. 또한 수시로 애널리스트설명회, 경영진간담회, 현장견학 등을 통해 시장과 활발하게 소통하고 있습니다. 특히 00년에는 CEO 및 주요임원들 주관으로 국내기관 투자자들과 애널리스트들을 초청하여 00 Corporate Day를 개최한 바 있습니다. IR 일정과 관련해서는 당사 홈페이지 또는 한국거래소공시시스템에 제출된 공시를 통해 확인하실 수 있습니다. (표 생략)

□ 기 피 사 례

당사는 회사의 홈페이지에는 주주들의 편의를 위하여 재무정보(연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 재무상태표, 포괄손익계산서)를 공개하고 있습니다. 당사는 별도의 IR, 컨퍼런스콜, 주주와의 대화 개최를 별도로 진행하고 있지 않습니다. 또한 회사 홈페이지를 통해 IR 담당부서의 전화번호 및 이메일 주소를 공개하고 있지 않으며 영문 공시를 실시하지 않고 있습니다.

2. 세부원칙 2-②

- 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

□ 권장 사례

당사는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위한 내부통제장치를 갖추기 위하여, 이사 등과 회사 간의 거래 및 공정거래법상 계열사 등과의 대규모 내부거래 승인에 관한 사항을 투명경영위원회와 이사회 결의사항으로 정하고 있습니다. 이사의 자기거래 승인의 경우 상법 제398조8(이사 등과 회사와의 거래)에 따라 이사 등이 자기 회사와 거래 시 미리 이사회 승인을 받아 사업보고서 기재 내용을 통해 공시하고 있습니다. 또한 대규모 내부거래 승인의 경우 공정거래법 제11조의2 및 대규모 내부거래에 대한 이사회 의결 및 공시에 관한 규정에 의거 계열금융·보험회사와 약관에 의한 금융거래 시 이사회 의결을 분기별로 거래한도를 일괄하여 승인 받고 있습니다. 관련 내용은 이사회 결의 후 익일 이내 공시하고 있습니다. 당사는 이사회 내 전원이 사외이사로 구성된 투명 경영위원회를 자발적으로 설치하여 계열사간 거래, 주요 주주와의 거래, 이사의 자기거래 등에 대하여 사전심의하고 이외에도 주주가치 등에 영향을 미치는 중요 거래라고 판단하는 거래에 대하여 심의 및 의결을 실시하여 내부거래 및 자기거래 관련 내부통제를 강화하고 있습니다. 투명경영위원회는 계열회사와의 내부거래 현황에 대해 보고받고 세부현황에 대한 자료조사를 진행할 수 있으며 법령 및 내규를 위반하는 내부거래에 대하여 이사회에 시정조치를 건의할 수 있습니다.

□ 기피 사례

당사는 경영진 또는 지배주주가 사적이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위한 내부통제장치를 갖추기 위해 별도의 내부통제 관련 규범을 마련하고 있습니다. 당사 정관 제29조는 '회사기회유용금지' 및 '자기거래금지'에 해당하는 사안에 대하여는 이사회 결의사항으로 정하고 있습니다.

3 [핵심원칙 3] 이사회 기능

- 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

1. 세부원칙 3-①

- 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

□ 권장 사례

(1) 이사회에의 효과적인 업무수행을 지원하기 위한 제도적 장치

현재 당사는 이사회 지원 담당 부서를 통하여 이사회에의 원활한 활동을 지원하고 이사회가 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 이사에 대한 제반 업무를 지원하고 있습니다. 해당 이사회 지원 부서는 직원 8명이 사외이사에 대한 경영정보 등의 보고, 제공 및 발송, 질의응답, 추가사항 지원 등 사외이사 직무수행에 필요한 사항에 대한 지원 업무를 수행하고 있습니다. 또한 위원회 별 사내 담당부서를 구성하여 사외이사에 대한 보다 효율적이고 실질적인 실무 지원 체계를 운영하고 있습니다. 특히 당사는 사외이사 전원(5명)으로 구성된 투명경영위원회를 지원하고 있는 투명경영 위원회 지원조직을 중심으로 하여 각 사외이사의 활동을 지원하고 있습니다. 또한 사외이사 만이 참석하는 사외이사 간담회 등을 통하여 이사회 운영방식 논의, 지배구조 제·개정 관련 논의 등을 이사회와는 별도로 실시하고 있습니다.

▶ 이사회 및 이사회 내 위원회 지원부서 (생략)

(2) 정관 또는 이사회 규정으로 정하고 있는 이사회에의 심의·의결사항 (생략)

(3) 이사회에의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사에게 위임된 사항 (생략)

(4) 요약

당사는 이사회 지원 담당 부서와 사외이사 지원 조직 운영을 통하여 이사회의 원활한 활동을 지원하고 의사결정의 전문성과 신속성을 도모하기 위한 이사회 내 위원회를 운영하여 당사의 이사회가 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 하고 있습니다.

□ 기피 사례

1. 이사회 기능

(1) 이사회 부의 사항

- 1) 주주총회에 관한 사항(이하 생략)
- 2) 경영에 관한 사항(이하 생략)
- 3) 재무에 관한 사항(이하 생략)
- 4) 이사 등에 관한 사항(이하 생략)
- 5) 기타(이하 생략)

2. 세부원칙 3-②

- 이사회는 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함)을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

□ 권장 사례

■ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영

당사는 명문화된 최고경영자 승계정책(규정 및 위원회)은 없습니다. 다만, 최고경영자 승계를 위한 내부 프로세스를 구축 및 운영하고 있습니다. 경영임원 중 후보군을 종합적으로 심의하고, 심의한 대표이사 후보를 이사회에 추천함으로써 임기만료 최소 5~6개월 전 후보 추천 업무를 종료합니다. 이사회는 추천 받은 대표이사 후보에 대해 적정성을 심의하여, 대표이사 후보를 확정합니다. 대표이사 후보는 주주총회에서 사내이사로 선임될 때까지 승계 준비를 진행함으로써

경영의 연속성과 안정성을 확보하도록 하고 있습니다. 통상적으로 전임 대표이사를 경영임원인사관리규정에 의거 고문으로 위촉하여 사후적인 승계가 이루어 질 수 있도록 하고 있습니다.

① 대표이사 자격요건

당사는 임원 및 대표이사 자격요건을 정하여 운영하고 있습니다.(표 생략)

② 대표이사 후보군 선발 및 자격검증 등 관리 방법

당사는 매년 경영임원을 대상으로 자격검증을 통해 대표이사 후보군을 선정하고 있습니다. 즉시 보임 가능한 후보군(1st)와 육성 후 3~5년 이후 보임 가능한 후보군(2nd)으로 분리하여 선발하고 있습니다. 대표이사 자격요건을 바탕으로 최고경영진과 인사담당 임원이 협의하여 후보군을 선정하여 대표이사 변경 시 이사회에 해당사항을 안건으로 상정합니다.

③ 경영승계절차 개시 사유 및 시기

안정적인 경영승계를 위해 대표이사 임기가 도래하기 최소 5~6개월 전에 승계절차를 개시하고 후보추천에 관한 업무를 종료합니다.

④ 최종 후보자 추천절차

대표이사 후보군 중 승계시점의 당사 대표이사로서의 전략적 역할에 대한 고려를 바탕으로 심의 후 최종 후보자를 선정합니다.

⑤ 경영승계절차

이사회는 최종적으로 추천 받은 대표이사 후보자에 대해 그 적정성을 심의·결의하여 대표이사 후보자로 확정합니다. 이사회에서 확정된 대표이사 후보가 주주총회에서 사내이사로 선임되고, 후속 이사회 결의로 사내이사로 선임됨으로써 경영승계 절차가 종료됩니다.

⑥ 후보군에 대한 교육 프로그램

대표이사 후보군에 대해서는 최고경영자과정 참석기회를 부여하거나, 외부 전문업체를 통해 1:1 코칭 프로그램을 운영하여 역량을 검증하고 맞춤형 육성을 진행하고 있습니다.

■ 비상계획

대표이사가 불의의 사고, 갑작스런 건강상 이유 등으로 그 직무를 더 이상 수행할 수 없는 경우 즉시 보임 가능한 후보군을 대표이사 직무대행자로 지정하고, 대표이사 후보가 이사인 경우 이사회가 당해 후보를 대표이사로 선임함으로써 경영승계 절차를 종료합니다. 반면, 해당 후보가 이사가 아닌 경우 상법상에서 정한 주주총회 개최 관련 절차를 최대한 신속하게 진행하여 주주총회에서 당해 후보를 신규 이사로 선임한 후 이사회 결의로 사내이사, 대표이사로 선임함으로써 경영승계 절차를 종료합니다. 또한 전임 대표이사를 경영임원인사관리규정에 의거 고문으로 위촉하여 사후적인 승계가 이루어 질 수 있도록 하고 있습니다.

■ 향후 계획

당사에 명문화된 최고경영자 승계정책 관련 규정은 없지만, 내부 프로세스와 기준을 준수하고 있습니다. 향후에는 내부 프로세스를 규정화하고 관련 위원회를 운영하는 등 최고경영자 승계정책을 마련할 예정입니다.

(이하 생략)

☐ 기피 사례

당사는 정관 제00조에 의거, 이사회 결의로 회사를 대표할 대표이사를 선임하도록 하고 있습니다. 또한, 갑작스런 경영상의 공백을 방지하기 위해 대표이사의 유고 시 정관 제00조 제0항에 따라 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 대표이사의 직무를 대행하도록 규정하고 있습니다.

3. 세부원칙 3-③

- 이사회는 내부통제정책(리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 등)을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

□ 권장 사례

내부통제 관련해서는 재무제표가 일반적으로 인정되는 회계처리 기준에 따라 작성·공시 되었는지에 대한 합리적 확신을 제공하기 위해 내부회계관리제도를 제정하고, 전사수준, 프로세스수준, 일반 전산수준의 통제제도를 구축하여 운영하고 있습니다. 대표이사는 매사업연도마다 내부회계관리제도의 효과성에 대한 점검을 수행하고, 감사위원회, 이사회 및 주주총회에 보고하고 있습니다. 또한, 00년 00월 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정에 따라 내부회계관리제도 운영에 대해 대표이사, 감사위원회, 외부감사인의 역할 및 책임, 내부회계관리제도 설계 및 운영, 보고 및 평가 등을 반영하여 당사의 내부회계관리규정을 00년 0월에 전부 개정하였습니다.

당사는 체계적인 재무, 전략, 경영환경 리스크관리를 위하여 '리스크관리정책/관리체계'를 갖추고 있으며, 시황 및 정책환경 변화를 반영하여 이를 지속보완하고 있습니다. 당사는 준법통제기준의 준수여부를 점검하기 위하여 법적자격요건을 갖춘 준법지원인을 선임하고 있으며 해당사실을 사업보고서에 공시하고 있습니다. 준법지원인은 경영진과 임직원의 준법여부 및 회사경영활동의 적법성을 감시하는 한편, 다양한 준법지원활동을 통하여 당사의 조직 및 사업을 충실히 지원하고 있습니다. 또한 해당 활동의 결과를 이사회에 참석하여 의무적으로 보고하고 있습니다.

이 외, 당사의 경영활동에 따른 사업, 환경 안전, 노사 등 직면할 수 있는 다양한 리스크를 유형별로 분리하여 유관조직이 각 종 회의체 또는 시스템을 통해 면밀히 관리하고 있습니다. 한편, 리스크 심화 시에는 이사회 또는 위원회에 신속히 보고할 수 있도록 절차를 마련하고 있으며, 각 종 재해와 비상상황시에도 사업을 영위할 수 있도록 글로벌기준의 사업연속성계획을 수립하고 있습니다. 동 정책선언문 및 프레임워크에 기반하여 매년 전사차원의 모의훈련을 진행 중이며, 위기대응과 복구프로세스에 대한 점검을 하여 국제표준에 부합하는 사업연속성계획을 유지하고 있습니다.

공시와 관련해서는 사내 전결규정을 마련하고 있고 관리를 위해 재무통합포탈을 운영하고 있습니다. 유통시장공시는 당사 IR에서 담당하고 있으며, 발행시장 공시와 공정위공시 및 외국환거래신고는 재무기획조직에서 담당하고 있습니다.

☐ 기피 사례

당사는 「내부회계관리규정」을 마련하고 이에 따라 내부회계관리제도를 구축하여 회계 관련 정보를 생산, 관리, 통제하고 있습니다. 당사 사업연도마다 내부회계 관리제도의 효과성에 대한 점검을 수행하고, 그 운영실태를 매년 사회와 감사위원회, 주주총회에 보고하고 있습니다.

4 [핵심원칙 4] 이사회 구성

- 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

1. 세부원칙 4-①

- 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

□ 권장 사례

당사의 이사회는 정관 제00조에 의거하여 3 인 이상의 이사로 구성 하도록 규정 하고 있으며, 상법 제542조의8에 따라 당사와 같은 자산 2조원 이상의 상장회사는 사외이사가 3 명이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 합니다. 현재 당사의 이사회는 사내이사 0 명, 사외이사 0 명, 기타비상무이사 0명 등 0명의 이사로 구성되어 있으며, 이중 사외이사는 과반수 이상으로 상법상 요구조건을 적법하게 충족하고 있습니다. 또한 이사회 내 위원회는 감사위원회 및 사외이사 후보추천위원회 2개의 위원회가 있으며, 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회의 구성, 권한 및 주요역할은 아래 표 '이사회 내 위원회' 구성현황을 참고하여 주시기 바랍니다.(표 생략)

당사의 사외이사는 2년 임기로 연임이 가능하며, 감사기능의 강화 및 연속성, 회사에 대한 이해도와 전문성, 의사결정의 효율성을 높이기 위해 감사위원장 000사외이사의 경우 0년간 연임하고 있습니다. 그 외 사외이사들은 모두 상법 및 관계법령에서 요구하는 기본적인 법적 요건을 갖추고 있으며, 법률, 환경, 세무, 등 각 분야에서 실무 경험과 전문성 등을 두루 갖춘 전문가들로 구성되어 있습니다.

당사 이사회 규정상 이사회 의장은 회장으로 규정되어 있으며, 출장 등 유고시 부회장, 사장 순으로 의장을 할 수 있습니다. 현재 회장은 대표이사로서 직무를

수행하고 있으므로 대표이사와 이사회 의장은 분리하여 운영하고 있지는 않습니다. 또한 사외이사들만의 회의체인 사외이사회나 선임 사외이사를 별도로 선임하고 있지 않습니다.

하지만 당사의 업종 특성상 글로벌 경기 등 경영환경 변화에 밀접하게 연관되어 있어 신속한 의사결정 및 지속적이고 책임 있는 설비투자가 진행되어야 합니다. 사외이사 의장의 경우 공정성, 감독기능은 충족하지만 업종에 대한 이해도와 전문성, 경영효율성이 다소 떨어질 우려가 있습니다.

또한 당사는 대표이사 및 사내이사들의 의사결정을 견제하고 사외이사들의 전문성을 보완하기 위하여 집행임원 제도를 도입 운영하고 있어 이사회의 독립성 확보를 보장하고 있습니다. 향후 대표이사과 이사회 의장 분리운영 등 미 준수 사항에 대한 필요성이 제기될 경우 경영진의 면밀한 검토를 통해 제도의 도입을 검토하도록 하겠습니다.

□ 기피 사례

당사 이사회는 정관에 의거 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성하며 00명이상, 00명이하의 이사로 구성되며 총00명의 이사(사내이사 00명, 사외이사 00명)으로 구성되어 있습니다. 특히 제00기 정기 주주총회를 통해 00이사의 임기만료에 의한 퇴임으로 00전문가인 00이사를 신규선임 하였습니다.

2. 세부원칙 4-②

- 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

□ 권장 사례

당사 이사회의 전문성과 관련하여, 사내이사의 경우 미등기임원을 대상으로 사내 이사 후보자 인력풀을 구성하고 있으며, 후보자들 중에 전문성과 비전, 리더십 등에서 가장 적합한 인물을 사내이사 후보로 선정하고 있습니다.

------(중략)-----

이와 같이 당사는 내부정책 마련을 통해 이사회의 전문성과 책임성을 갖출 수 있는 이사를 선임하고자 노력하고 있습니다. 다만, 이사회의 다양성을 확보하기 위한 정책은 현재 마련되어 있지 않으나, 다양한 배경과 전문성을 동시에 갖춘 이사들로 이사회를 구성하여 당사의 경쟁력을 보다 강화시키기 위하여 노력할 것입니다.

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 00명의 각기 다른 전문성을 갖춘 사내 이사로 구성되어 있습니다. 대표이사인 00 사내이사는 00년 이상 당사에서 근무 경력을 가지고 있으며, 00 등을 역임하여 00에 전문지식을 보유하고 있으며, 00 사내이사는 00 등의 업무를 역임하여 00 관련 전문지식을 보유하고 있습니다. 또한, 00 사내이사의 경우 00인 00에서의 00년 이상의 경험을 바탕으로 00과 관련된 00 및 00에 관련된 전문지식을 보유하고 있습니다.

이와 같이 각 분야별 전문지식을 보유한 사내이사를 선임하고 있을 뿐만 아니라 사외이사제도를 통하여 이사회의 전문성을 보다 강화하고 있습니다. 당사의 사외 이사는 각 이사별로 전문성을 보유한 00명으로 구성되어 있습니다. 00 사외이사는 00년 이상의 관련 업무 경험을 바탕으로 00 및 00에 전문지식을 보유하고 있으며, 00 사외이사는 00 박사로서 최근 00산업이 필요로 하는 00 및 00관련 전문 지식을 보유하고 있습니다. 00 사외이사는 00과 00 전문가이며, 00 사외 이사 또한 다양한 업무 및 관련 경험을 바탕으로 당사의 00에 필요한 00 등 관련 전문지식을 보유하고 있습니다.

이와 같이 당사는 각기 다른 전문성을 갖추고 있는 이사 00인으로 이사회를 구성하여 이사회 자체의 경쟁력을 제고하고 있는 것은 물론이고, 이를 통하여 주요 사항을 결정하는 회의체인 이사회가 다양한 전문성에 기반하여 결의에 이를 수 있도록 노력하고 있습니다.

□ 기피 사례

당사의 이사 0명의 현황은 다음과 같습니다 (표 생략)

지난 제00기 주주총회에서 임기가 만료된 사내이사 00인(00이사), 제00기 주주총회에서 임기가 만료된 사내이사 00인(00이사)과 비상무이사 00인(00이사, 00이사)이 모두 재선임되어, 보고 대상 기간 중 당사의 이사 현황에는 변동 내역이 없습니다.

3. 세부원칙 4-③

- 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

□ 권장 사례

당사의 이사는 상법 제382조, 제542조의8 등 관계법령에서 요구하는 자격요건을 충족하고 있습니다. 또한, 당사는 사내이사 및 기타 비상무이사 후보의 경우 이사회 내 인사위원회의 사전검토를 통해 후보에 대한 자격 및 자질검토를 거친 후 주주총회에 추천할 후보를 선정하고 있으며, 사외이사 후보의 경우 사외이사 후보추천위원회에서 추천방안과 후보 Pool 선정 후 심도 깊은 토의를 거쳐 주주총회에 추천할 후보를 확정합니다. 사외이사 후보추천위원회는 2인의 사외이사와 1인의 사내이사(사외이사 비율 00%)로 구성되며, 후보확정을 위한 위원회 내 토의 시에는 전문성, 충실성(Commitment), 경영마인드, 독립성, 사회적지명도, 청렴도 등의 평가기준과 이사회 구성의 다양성, 선임 시기별 경영 환경 등을 고려하고 있습니다.

------(중략)-----

그리고 재선임되는 사외이사 후보의 경우 직전 분기보고서 및 주주총회 소집공고를 통해 각 사외이사의 매회 이사회 출석률 및 안건별 찬반여부 등 이사회 활동내역을 충분히 제공하고 있습니다.

------(중략)-----

상기에서 언급한 바와 같이 당사는 이사후보추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보 되도록 충분한 조치를 취하고 있습니다. 하지만 여기에 만족하지 않고 이사후보추천 및 선임과 관련한 프로세스 상에서 개선 할 수 있는 부분이 있는지 항상 고민하고 있으며, 현재보다 더 공정성과 독립성이 확보되도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

□ 기피 사례

당사의 이사후보는 이사회의 선정과정을 거쳐 이사회 추천으로 이루어지고 있으며 이사후보에 관한 정보제공 내역은 아래와 같습니다(표 생략)

4. 세부원칙 4-④

- 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않아야 한다.

□ 권장 사례

당사에 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위하여 임원관리제도에 의거 상반기와 하반기 연 2회 임원 선임 및 보임에 대한 검증 절차를 운영하여 임원의 역량과 리더십 등 해당 직책 수행에 대한 적격성 여부를 종합적으로 판단하고 있으며, 외부 영입 임원의 경우, 임원 선임 전 자체 검증 절차를 운영하고 있습니다. 또한 임원 선임 이후에는 회사의 윤리규범을 위반한 임원에 대해 임원 징계위원회를 설치·운영함으로써 선량한 관리자로서 임원의 책무를 다하도록 관리, 감독하고 있습니다. 현재 당사는 과거 횡령, 배임 등의 판결을 받은 이사가 선임 되어있지 않습니다. 당사는 현재 급변하는 국내외 경영 상황 하에서는 업무집행기능과 감독기능의 분리로 인하여 일사불란한 지휘체계의 가동이 어려울 수 있다는 우려 및 이미 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 운영하고 있는 점, 또한 사외이사로만 감사위원회를 구성하고 선임된 사외이사가 경영진에 대한 견제를 충분히 할 수 있는 점을 고려하여 현재 집행임원 제도를 채택하고 있지 않습니다. 향후 이사회 및 대표이사를 통해 의사결정, 감독 및 집행 권한을 종합적으로 수행하되, 본 제도의 도입 필요성에 대해서 지속 검토하도록 하겠습니다.

□ 기피 사례

당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임에 대하여 임직원을 대상으로 불공정거래 방지 등 지속적인 교육을 실시하고 있으며, 보고서 제출일 현재 미등기 임원을 포함한 임원 현황은 아래와 같습니다. (임원 현황 생략)

5 [핵심원칙 5] 사외이사의 책임

- 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회
구성원으로서 경영진을 감독·지원할 수 있어야 한다.

1. 세부원칙 5-①

- 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단
계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

☐ 권장 사례

당사는 정관 제00조의0제0항을 통해 상법 제382조제3항과 제542조의8의 사외이사 선임자격 배제요건을 준수하고 있으며, 사외이사 선임 후 이에 해당하게 된 때에는 그 직을 상실토록 하고 있습니다. 특히, 동법 시행령 제34조제5항에 따라 과거 계열회사에 재직하였거나 당사와의 최근 3개년도 중 거래실적이 해당법인의 자산 또는 매출총액의 100분의10 이상인 사업연도가 있는 법인에서 근무한 자, 당사 주식을 대량으로 보유한 자 등 중대한 이해관계가 있어 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하다고 여겨지는 경우 사외이사 선임에서 배제하고 있습니다. 또한, 당사는 객관적이고 중립적인 위치에서 직무를 수행할 수 있는 사외이사를 선임하기 위한 검증절차로 사외이사 자격요건 체크리스트를 마련하여 활용하고 있습니다. 본 체크리스트는 상법에서 정하는 사외이사 선임자격 배제요건에 더해 공직자대상 취업제한기업을 규정한 공직자윤리법 제17조의 내용을 포괄하고 있습니다. 이를 통해 당사와 이해관계가 없는 중립적인 인사를 사외이사로 선임하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 00년0월0일 기준 재직 중인 사외이사와 당사 및 당사의 계열회사 등과의 관계는 아래와 같습니다. (표 생략)

☐ 기피 사례

보고서 제출일 현재 당사에 재직 중인 사외이사와 당사와의 이해관계 전반에 대한 내용은 아래와 같습니다. (표 생략)

2. 세부원칙 5-②

- 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다

□ 권장 사례

당사의 사외이사는 사외이사의 충실한 직무수행을 위해 과도한 겸직을 하고 있지 않으며, 정기이사회와 수시로 개최되는 임시이사회에 참석하여 회사의 중요 경영사항을 결정하고 있습니다. 그 외 이사회 내 위원회도 활발히 운영하고 있으며, 매 분기 외부감사인과의 정례미팅을 통해 회사의 재무제표에 대한 감사를 충실히 수행하고 있습니다.

회사는 이사회 간사 및 그 사무부서를 통하여 이사회 활동을 지원하고 이사에 대한 제반 업무를 지원하고 있습니다. 이사회 개최에 앞서 안건 세부내역을 선 제공함으로써 충분한 검토 후 이사회 의결할 수 있도록 지원하고, 사외이사에 대한 회사의 경영정보 보고 및 사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다. 필요한 경우 사무부서 외 모든 부서가 사외이사의 직무수행을 위한 업무 지원을 하고 있습니다. 또한 사외이사의 전문성 향상을 위해 사외이사 교육을 제공·안내하고 있으며, 이사회 규정상 이사회 또는 각 이사가 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있도록 지원하고 있습니다.

한편 당사는 감사위원회의 실질적 활동을 지원하기 위하여 감사위원회 산하에 이를 보좌하고 실무업무를 수행하는 전담부서를 설치하였습니다. 본 사무국의 책임자를 임원급으로 지정하여 실효성을 제고하였고, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있도록 정관상 근거를 마련하여 감사위원회의 실질적 업무 수행을 지원하고 있습니다.

□ 기피 사례

보고서 제출일 기준 사외이사 겸직 현황은 다음과 같습니다. (표 생략)

3. 세부원칙 5-③

- 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

□ 권장 사례

마) 사외이사에 대한 정보 및 인적·물적 자원 제공 절차, 구체적 제공 현황

당사는 신임 사외이사에 대하여 오리엔테이션을 통하여 경영현황을 조기에 파악할 수 있도록 지원합니다. 당사 이사회 사무국 주도로 회사의 개요 및 이사회 운영 등에 관련한 내부 오리엔테이션을 실시하며, 이외에도 00에서 이사의 역할과 법적 책임 등에 관한 외부 교육을 진행합니다. 00년 00월 선임된 00사외이사를 대상으로는 지난 00월에 내부 오리엔테이션을, 00월에 외부 교육을 진행한 바 있습니다. 오리엔테이션 이후에도 사외이사들의 사업 이해도 제고를 위하여 회사의 경영 현황에 대한 자료 제공 및 주요 현안에 대한 보고를 지속적으로 진행하고 있으며, 사외이사들에게 생생한 현장경험을 제공하기 위하여 매년 국내·외 주요 사업장을 직접 방문 시찰하는 자리도 마련하고 있습니다. 지난 00년 00월 사외이사진들은 00를 방문, 당사가 인수한 00의 00의 사업현황을 파악하고 본사의 경영방침으로 공유하는 한편 유럽지역의 성과를 리뷰하고 법인 관리 실태를 점검한 바 있습니다. 이사회 전 사외이사에 대한 안건 사전 설명 및 회의에 대해서는 상기 다)의 표를 참조하여 주시기 바랍니다.(표 생략)

바) 사외이사의 정보제공 요구 등에 대응하기 위한 전담부서 지정 여부 등

당사는 이사회 규정 제00조에 따라 이사회 사무국을 설치하여 이사회 및 이사회 내 위원회의 원활한 활동을 지원하고 있습니다. 당사의 이사회 사무국은 임원급 00인과 실무자 00인으로 구성되며, 사외이사에 대한 이사회 안건의 사전 설명, 사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다.

사) 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 제공 수준

상기 기재된 바와 같이 당사는 신임 사외이사에 대한 경영현황 조기파악 지원, 국내외 사업장 직접 방문 시찰, 전담부서(이사회 사무국)를 지정하여 이사회 안건을 사전 설명하는 등 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여 사외이사들이 회사와 주주의 이익에 부합하는 의사결정을 할 수 있도록 하고 있습니다.

☐ 기 피 사 례

당사는 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 사외이사만의 회의 개최 내역은 없습니다(표 생략)

6 [핵심원칙 6] 사외이사 활동의 평가

- 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

1. 세부원칙 6-①

- 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

☐ 권장 사례

현재 명시적인 사외이사 평가 절차는 마련되어 있지 않으나, 향후 이사회 및 이사회 내 위원회의 효율적인 운영을 위해 사외이사의 역할 및 책임이행 평가를 실시 계획입니다. 평가의 공정성을 확보하기 위해 외부 전문기관으로부터 평가제도에 관한 자문을 구하는 방안을 고려하고 있으며, 정성적 평가기준(자기평가, 사외이사 상호평가, 직원평가 등)과 정량적 평가기준(출석률, 안건 결의참여 등)을 포함하는 평가 프로그램을 마련할 계획입니다. 향후 사외이사 평가 프로그램을 도입함으로써 사외이사 평가결과를 보수산정 및 재선임 등에 활용하는 방안을 검토할 예정입니다.

☐ 기피 사례

사외이사의 평가는 이사회 참여도 및 전문성, 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 등을 평가하고 있으며 현재는 정성적인 평가방법을 실시하고 있으나 별도의 구체적 평가를 정식 도입하고 있지 않습니다.

2. 세부원칙 6-②

- 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적절한 수준에서 결정되어야 한다.

□ 권장 사례

사외이사의 보수는 별도 수당이나 회의비 명목의 경비 지급 없이 고정급의 형태로만 지급합니다. 보수는 법적 책임수준을 고려하여 산정하되, 사회통념상 회사의 규모를 감안하여 동종·유사업계(Peer group)의 보수 수준에 부합하도록 하고 있습니다. 사외이사에게는 별도 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.

현재 당사는 사내이사에 대해서는 위원회 출석 및 참여현황 등을 포함하여 종합적인 성과평가를 시행하고 있고, 사외이사에 대해서는 향후 사외이사의 독립성을 저해하지 않는 한도 내에서 회의참석률, 독립성, 기여도 등의 종합적인 기준에 따라 매년 정기적으로 사외이사의 활동에 대한 평가를 진행할 수 있도록 공정한 내부평가 기준을 정립하는 것을 검토할 예정이며, 앞서 설명한 바와 같이 해당 평가 결과를 사외이사의 보수산정 및 재선임 결정에 반영할 수 있는 방안을 수립해 나갈 계획입니다.

□ 기피 사례

당사는 사외이사 보수와 관련하여 이사보수한도를 주주총회 결의로 정하며, 그 한도 내에서 이사회결정으로 운영하고 있습니다. 주식매수선택권에 대한 정책은 수립되어 있지 않습니다.

7 [핵심원칙 7] 이사회 운영

- 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

1. 세부원칙 7-①

- 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

□ 권장 사례

이사회 규정 제0조에 따라 이사회는 매분기 0회 개최되는 정기이사회와 수시로 개최되는 임시이사회로 구분합니다. 당사는 매년 분기별 재무제표 승인과 정기 주주총회 소집 등을 위해 정기이사회를 연 00회 개최하고 있으며, 긴급사안 발생 시 수시로 임시이사회를 개최하고 있습니다. 정관 제0조 및 이사회 규정 제0조에 따라 이사회는 의장이 소집하며, 이사회 개최 최소 24시간 전에 각 이사에 회의 일시, 장소 및 안건을 통지하고 있습니다. 각 이사는 업무수행 상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 사유를 밝혀 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 해당 이사가 직접 이사회를 소집할 수 있습니다. 정관 제00조 및 이사회 규정 제0조에 따라 이사회 결의는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다. 상법 제0조에 따라 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단으로 결의할 수도 있으며, 이러한 방법으로 회의에 참여한 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 간주하고 있습니다. 이사회 규정 제0조에 따라 안건에 대한 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사를 제한하여 이해상충 가능성을 제도적으로 차단하고 있습니다.

□ 기피 사례

당사의 이사회 규정상 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분합니다. 정기이사회는 격월로 개최하고, 필요한 경우 개최시기를 변경할 수 있으며, 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최할 수 있도록 되어 있습니다. 또한 이사의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회규정이 마련되어 있습니다.

2. 세부원칙 7-②

■ 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

☐ 권장 사례

1) 이사회 의사록 관리

당사는 정관 제00조의0 및 이사회규정 제00조제0항에서 이사회 의사진행에 관하여 의사록을 작성하도록 하고 있습니다. 또한 의사록의 내용을 규정한 동조 제0항에서는 이사회의 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고, 출석한 이사 전원이 기명날인 또는 서명을 하도록 하였습니다. 의사록은 보존, 관리하고 있으며, 사외이사 평가의 근거로도 활용됩니다.

2) 개별 이사의 이사회 활동내역 공개

이사회 결의는 이사회규정 제00조 제0항에서 명시된 바와 같이 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 이뤄집니다. 또한, 사업보고서를 통해 개별이사별 이사회 참석 여부와 각 안건에 대한 결의사항(찬성/반대)을 공시하여 이사회의 활성화와 함께 책임 있는 의결이 이뤄지도록 노력하고 있습니다. 개별이사의 이사회 출석내역 및 최근 3개 사업년도 개별이사의 출석률 및 찬성률은 다음과 같습니다. (표 생략)

☐ 기피 사례

당사에서는 매 회의마다 의사록을 안건에 대한 내용이 포함될 수 있도록 상세하게 작성하고, 이사회 진행에 대한 녹취파일을 작성하여 보관하고 있습니다. 또한 당사 이사의 출석 내역 및 찬성률은 매 회의마다 집계하여 당사의 사업보고서 등 정기 보고서를 통해서 공시하고 있습니다.

8 [핵심원칙 8] 이사회 내 위원회

- 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

1. 세부원칙 8-①

- 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보수(보상) 위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

□ 권장 사례

1) 이사회 및 이사회 내 위원회 구성현황

당사의 이사회 및 이사회 내 위원회 구성현황은 아래와 같습니다. 다만 이사회 및 이사회 내 위원회의 자세한 설치현황, 주요역할 및 구성현황의 경우 "0. 이사회 구성"을 참고 하시기 바랍니다.(표 생략)

2) 이사회 내 위원회의 사외이사 비율

당사는 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사 후보추천위원회, 재경 위원회, 리스크 관리위원회의 등 총 4개 위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 위원회 중 감사위원회 및 사외이사 후보추천위원회는 상법 등 법령에 따라 그 설치가 의무화된 것이며, 재경위원회와 리스크관리 위원회의 경우 당사가 자율적으로 설치하여 운영하고 있습니다.

현재 당사의 이사회 내 위원회는 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다. 감사위원회의 경우 위원전원을 사외이사로 구성 하였으며, 사외이사 추천위원회 및 리스크관리 위원회 또한 사외이사를 과반이상으로 구성하여 운영하고 있습니다. 당사의 00년 및 00년 이사회 내 위원회의 사외이사 비율은 아래와 같습니다.(표 생략)

다만 당사 재경위원회는 이사회에서 위임한 사항(00,00) 및 기타 일상적인 경영 사항에 관하여 이사회가 위임한 사항에 대해 신속한 심의와 의결을 목적으로 하는 기구로서 전원이 사내이사로 구성되어 있으며, 최근 3개사업연도(00사업연도~00 사업연도)중 별도로 개최된 내역은 없습니다. 추후 재경위원회 내 사외이사의 과반이상의 구성의 필요성이 보다 높아지는 시점에 당사는 충분한 검토 및 논의를 통해 계획을 수립 하겠습니다.

한편 당사는 이사회 내에 별도의 보상(보수)위원회를 설치하고 있지 않습니다. 보상(보수)위원회와 관련하여 향후 대내·외적 필요성이 요구되는 경우 보상(보수)위원회의 설치 및 운영에 관한 사항을 논의하여 검토하도록 하겠습니다.

☐ 기 피 사 례

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회로서 사외이사후보추천위원회와 감사위원회를 두고 있으며, 각 위원회의 역할, 구성요건, 권한 및 책임 등을 명확히 하기 위하여 위원회별 운영규정을 명문화하고 있습니다.

2. 세부원칙 8-②

- 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

□ 권장 사례

이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한

이사회 내 위원회는 각위원회 별로 마련된 규정에 따라 설치 목적, 권한, 구성, 위원장, 소집관련내용, 부의사항, 의사록 등에 대해 명문으로 규정하고 있습니다.

1. 감사위원회
 - 1) 구성 : (생략)
 - 2) 직무와 권한 : (생략)
2. 사외이사후보추천위원회
 - 1) 구성 : (생략)
 - 2) 직무와 권한 : (생략)
3. 내부거래위원회
 - 1) 구성 : (생략)
 - 2) 직무와 권한 : (생략)

공시대상 기간 중 위원회의 활동 및 성과평가에 대해서는 정관, 이사회규정 및 위원회규정에서 명문화하고 있지는 않지만, 각 이사의 이사회 및 이사회내 위원회 출석 및 참여 현황 등은 별도로 파악하여 이사 재선임 등과 관련하여 고려하고 있고 이를 사업보고서를 통해 공시하고 있습니다.

위원회의 결의 사항 보고

이사회 규정상 이사회 내 위원회에 위임한 사항에 대해서는 그 처리 결과를 이사회에서 보고받습니다.(표 생략)

□ 기피 사례

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회로서 사외이사후보추천위원회와 감사위원회를 두고 있으며, 각 위원회의 역할, 구성요건, 권한 및 책임 등을 명확히 하기 위하여 위원회별 운영규정을 명문화하고 있습니다.

9 [핵심원칙 9] 내부감사기구

- 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동 내역은 공시되어야 한다.

1. 세부원칙 9-①

- 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

□ 권장 사례

[감사위원회의 구성 현황 및 독립성/전문성 확보 정책]

(i) 감사위원회 구성 및 회계/재무 전문가 현황

당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 이는 상법 제415조의2 제2항에 명기된 '감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성하고 사외이사가 위원의 3분의2 이상이어야 한다'는 규정 요건을 상회하는 수준입니다. 더불어 당사는 자산2조원 이상의 상장회사로서, 감사위원 중 1인을 상법 및 관계 법령에서 정한 회계 또는 재무전문가로 000이사를 선임하고 있습니다. 000이사는 00분야에서 00학위를 취득하여 00대학교 00교수로서 재직한 경력이 00년 이상인 자로서 00등을 비롯한 00관련 논문을 다수 작성하고, 00분야의 회계 및 재무적 분석이 포함된 강의를 다수 수행한 바 있는 점 등이 고려되어, 상법 시행령 제37조 제2항 제2호인 "회계 또는 재무 분야에서 석사학위 이상의 학위를 취득한 사람으로서 대학에서 회계 또는 재무관련 분야의 조교수 이상으로 근무한 경력이 합산하여 5년 이상인 사람"에 해당하여, 상법 제542조의11 제2항의요건을 갖춘 회계 또는 재무전문가로 판단되었습니다. 또한 다른 감사위원들도 법무·경제·경영분야에 전문가로서 당사의 이사회 경영진이 업무를 적법, 타당하게 처리하고 있는지에 대한 감독역할을 충실히 수행 할 수 있는 전문성을 갖추고 있습니다. 00년 0월 현재 당사의 감사위원회 구성현황은 아래와 같습니다.(표 생략)

(ii) 감사위원의 독립성 및 전문성 확보 정책

당사 감사위원회는 독립성을 높이기 위해 정관 제00조에 따라 사외이사 00인으로

구성하고 있습니다. 또한 운영에 관하여는 감사위원회 운영 규정 제00조에 '위원회와 위원은 회사에 대하여 독립적으로 직무를 수행하여야 한다'는 사항을 명시하여 감사위원회가 회사의 감사업무를 독립적으로 수행할 수 있도록 하였습니다. 더불어 전문성 있는 감사위원 확보를 위해 감사위원회 운영규정 제00조에 감사위원의 자격요건을 명시하여 통신, 경제, 경영, 재무, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문적인 지식이나 경험이 있는 자 또는 기타자격이 있다고 주주총회에서 인정하는 자로서 상법, 기타 관련 법령 및 정관에서 정하여진 결격요건에 해당하지 않는 자를 감사위원으로 선임하도록 규정화하고 있습니다. 또한 감사업무에 필요한 교육 프로그램을 안내하고 시행하여 감사위원회의 전문성을 더욱 높일 수 있도록 하고 있습니다. 이외에도 감사위원회가 수시로 감사업무 수행에 필요한 교육을 요청하고 당사는 해당분야 전문가를 통해 감사위원들에게 필요한 교육을 제공하고 있습니다.

[감사위원회 운영에 관한 전반 사항]

(i) 감사위원회운영규정

당사의 감사위원회는 감사위원회 운영규정 제00조에 따라 회계와 업무를 감사하며, 위원회는 이사에 대하여 그 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사 할 수 있습니다. 이외에도 관련 법령, 정관 또는 감사위원회 운영 규정에서 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 심의 및 의결하고 있습니다. 더불어, 00년 지배구조 개선 프로젝트를 통해 감사위원회의 업무감사 기능을 더욱 강화하였습니다. 그 중 하나로 경영임원 채용 시, 채용 결과 및 채용 과정에 대해서 감사위원회에 반기별 사후보고 하도록 규정에 명문화함으로써 외부로부터 독립적이고 투명한 인사 프로세스를 마련토록 하였습니다. 주요 심의·의결사항은 다음과 같습니다.(주요 심의·의결사항 생략)

(ii) 업무 수행에 필요한 교육 제공 현황

당사는 감사위원이 감사 업무를 효과적으로 수행 할 수 있도록 하기 위해 회사가 속한 산업의 특성 및 경영 환경의 변화, 법규 변경 등 중요한 이슈에 대하여 수시로 보고 및 교육을 진행하고 있습니다. 또한 00년 제00차 감사위원회에서 대표이사, 내부회계 관리자, 감사위원회 및 회계 정보를 작성, 공시하는 임직원을 대상으로 연 1회 이상 내부 회계관리제도 관련 교육을 시행하도록 하는 내부 회계관리규정을 개정하였으며, 해당교육을 오는 하반기에 시행할 계획입니다. 더불어 감사위원회가 수시로 감사업무수행이 필요한 교육을 요청하는 경우, 교육

내용에 따라 적합한 내·외부 전문가를 통해 감사위원회에 필요한 교육을 제공하고 있습니다. 당사가 감사위원회에 제공한 교육현황은 다음과 같습니다.(교육현황 생략)

(iii) 경영진의 부정행위에 대한 조사관련 절차 및 감사위원회 지원에 관한 사항
당사는 감사위원회에서 경영진의 부정행위에 대한 조사지시가 있을 경우, 감사위원회 운영규정 제00조 제00항 제00호에 따라 관련 사항에 대한 감사결과를 보고하도록 하고 있습니다. 또한 동 규정 제00조에 따라 감사위원회가 효율적 업무수행을 위해 내부감사부서를 활용하거나 필요한 경우 감사위원회 지원을 전담하는 부서의 설치를 요구할 수 있으며, 전담부서를 설치하는 경우 설치, 운영, 전문 인력의 임용 및 운영비용 등 기타 필요사항에 대해서 별도 기준을 정할 수 있도록 하고 있습니다.

(iv) 감사위원회 지원 조직 설치 현황

■ 내부감사부서의 구성 및 주요 활동

당사는 감사위원회의 효율적인 감사업무수행을 보좌하기 위하여 내부 감사부서로서 윤리 경영실을 운영하고 있습니다. 당사의 내부 감사부서인 윤리경영실의 책임자는 부사장급이며, 감사위원회가 내부감사 책임자에 대한 임면동의 및 해임건의 권한을 갖도록 함으로써 내부감사부서의 독립성을 확보하고 있습니다. 또한 내부감사부서 구성원은 내부감사규정 제00조에 따라, 감사업무수행에 필요한 자격증 소지자 또는 전문적 지식이나 기술을 가진 자로서 근무성적이 양호하고 인간관계와 의사소통이 원활한 자로 구성하도록 규정되어 있습니다. 더불어, 해당업무를 수행하는데 필요한 지식을 습득할 수 있도록 정기적으로 관련 교육을 이수하고 있습니다. 당사 내부감사 부서 구성 및 주요 활동내역은 아래와 같습니다.

■ 내부감사부서의 감사위원회에 대한 보고 체계

당사는 내부감사규정 제00조에 내부감사부서(윤리경영실)로 하여금 감사위원회가 요구한 사항에 대해 감사결과 및 조치결과를 정기적으로 감사위원회에 보고하도록 하는 규정을 명문화하여 운영하고 있습니다. 윤리경영실은 업무감사 및 컨설팅 중심의 감사를 실시하고, 연초 감사위원회의 승인을 득한 연간 감사계획에 의거하여 업무를 수행하며, 그 결과를 연 00회 감사위원회에 정기적으로 보고하고 있습니다.

■ 감사위원회 지원을 위한 컴플라이언스위원회 설치 현황

당사 감사위원회는 규제준수 및 내부통제 활동의 중요성과 외감법 개정 시행으로 감사위원회의 역할과 책임이 확대됨에 따라 컴플라이언스 체계 강화 필요성을 제시하였습니다. 이에 당사는 전사 컴플라이언스 업무에 대해 컨트롤 타워 역할을 수행할 컴플라이언스위원회를 설치하였습니다. 동 위원회는 컴플라이언스 업무와 관련된 주요 부서장들과 당사 준법지원인을 구성원으로 하여 실행력을 담보하였으며, 컴플라이언스 연도 계획 확정, 리스크 진단 기준 및 평가지표 확정, 평가결과에 따른 개선방안 마련, 이사회 또는 감사위원회 보고 및 지시사항 수명 등의 역할을 수행하고 있습니다. 또한 위원회 산하에 별도 사무국을 설치하여 해당 업무의 기획, 점검, 평가 등의 실무를 주관하도록 하고, 감사위원회를 지원 및 보좌할 수 있도록 하였습니다. 더불어 컴플라이언스위원회의 독립성을 더욱 확보하기 위해 컴플라이언스위원회 위원장에 대해서 별도의 인사평가 기준을 마련하여 감사위원회가 직접 인사평가를 시행하도록 하고 있습니다. 당사는 감사위원회가 컴플라이언스 관련 사항에 대해 더욱 체계적으로 검토 및 대응할 수 있도록 지원하겠습니다.

(v) 감사위원의 정보 접근성 정도

당사는 감사위원이 회의개최 이전에 의사결정에 필요한 안건정보를 검토할 수 있도록 하기 위해 이사회 홈페이지에 상정 안건을 미리 게시하고 있습니다. 또한, 감사위원이 필요한 경우 이사에 대하여 그 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사 할 수 있도록 하는 규정을 감사위원회 운영규정 제00조에 명문화하였고, 그 외 기타위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대해 보고받을 수 있도록 동 규정 제00조제00항제00호에 명시하여 감사위원이 필요한 정보를 충분히 제공받을 수 있도록 하고 있습니다.

[감사위원의 직무수행에 적합한 보수 체계]

(i) 보수정책 운영현황

당사의 감사위원의 경우 이사회를 구성하고 있는 이사로서의 역할뿐만 아니라, 경영진으로부터 독립적으로 감사업무를 수행하고 있으므로, 감사위원에게 지급되는 보수는 감사위원이 이사로서 수행하는 업무에 추가하여 감사위원회 업무를 수행하는데 투입되는 시간과 노력뿐만 아니라, 감사위원회 업무수행에 따른 법적책임 수준을 고려하여 그에 적합한 수준으로 지급하고 있습니다.

□ 기 피 사 례

당사는 감사위원회 전원을 사외이사로 구성하여 감사직무를 수행하며, 관련 사항은 이사회보고를 통해 업무를 수행하고 있습니다. 이에 이사회 및 경영진 등으로부터 독립된 위치에서 객관성을 유지하도록 하고 있습니다. 감사위원장은 계열사 회계 재무 업무 경력(10년 이상)을 보유하여 전문성을 보유하고 있습니다. 감사위원회 구성은 다음과 같습니다. (표 생략)

2. 세부원칙 9-②

- 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

□ 권장 사례

감사위원회는 00년 총 0회, 0년 상반기 0회 개최되었으며, 매 개최 시 감사위원 0인 전원이 참석하여 부의사항(결의사항) 0건, 보고사항 00건을 논의하였습니다. 해당 기간 중 감사위원회의 보고사항으로는 재무제표 보고, 외부감사인 감사 결과 보고 등이 있었으며, 부의사항으로는 감사보고, 감사위원장 선임, 감사위원회 운영규정 개정, 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 등이 있었습니다. 감사위원회 개최 전 부의안건에 대한 충분한 검토를 위하여, 감사위원회 지원 조직인 내부회계 파트장과 당사의 외부감사인(00회계법인)으로 하여금 감사위원에게 부의안건에 대해 사전 설명을 개별적으로 실시하도록 하고 있습니다. 사전설명 과정에서 제기된 감사위원의 추가 자료 요청 및 안건에 대한 의견 등은 본 회의 시 반영되고 있습니다.

당사는 감사위원회운영규정 제0장, 제00조에서 감사위원회는 대면회의를 통해 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하고 정기주주총회 개최 0주전까지 내부회계관리제도 평가보고서를 이사회에 대면보고하고 그 평가보고서를 회사의 본점에 0년간 비치하여야 하며, 내부회계관리제도의 관리, 운영에 대하여 시정의견이 있는 경우에는 이를 포함하여 보고하여야 함을 명시하고 있습니다. 또한 제0조에 따라 감사위원회는 연 1회 이상 회사의 내부통제제도의 운영을 감시 및 평가하고 문제점이 발견되는 경우 그 개선방안을 마련토록 권고, 요청하기 위한 평가의견을 이사회에 제시할 수 있습니다. 이에 따라 00년도 사업보고서 제출 시 내부회계관리제도 운영보고서를 별도로 작성하여 함께 공시하였습니다. 당사는 00년 00회계법인을 3개년 외부감사법인으로 선임하였습니다. 00회계법인은 회사의 00년도 감사 및 00년도 0분기 검토를 수행하였습니다. 00년도 사업보고서에 대한 감사의견은 00이며, 00년도 1분기 검토의견은 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. (표 생략)

당사 감사위원회의 회의는 정기위원회와 임시위원회로 구분되며, 정기위원회는 매분기 1회 개최하며, 임시위원회는 필요에 따라 수시로 개최하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 감사위원회의 소집은 위원장이 하며, 위원장은 회의 일자를 정하여 늦어도 1일 전에 각 위원에게 문서·전자문서·구두로서 통지하도록 합니다. 다만, 위원 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. 감사위원회의 진행은 대면 회의를 기본으로 하나, 관계법령이 허용하는 범위 내에서 동영상 또는 유무선 통신 장비 등을 이용할 수도 있으며, 감사위원회의 결의는 위원 과반수의 출석과 출석 위원 과반수의 동의로 이루어집니다. (표 생략)

감사위원회운영규정 제00조에 따라 회의 의사록을 작성하도록 하고 있으며, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 감사위원이 기명날인 또는 서명하도록 정하고 있습니다. 동 규정 제00조에 따라 위원회는 위원회가 실시한 감사에 관하여 감사록을 작성·비치하도록 하고 있으며, 감사록에는 감사의 실시절차와 그 결과가 기재되어야 하고 감사를 실시한 각 감사위원이 기명날인 또는 서명하도록 하고 있습니다. 또한 제00조에 근거하여 감사위원회는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지 여부를 주주총회에서 진술하여야 합니다. 그리고 주주총회에서 주주의 질문이 있을 경우 직무범위 내에서 성실하게 답변해야 합니다. (표 생략)

□ 기피 사례

감사위원회는 필요시 수시로 개최되고 있습니다. 부의된 안건에 대해서 위원들에게 3일 전 소집통지서 송부 또는 대면 사전설명을 실시하여 안건의 내용을 숙지한 후 심도 있고 효율적으로 논의할 수 있도록 하고 있습니다. 감사위원회는 감사계획의 승인, 내부회계관리제도 운영실태 평가안 승인, 정기주주총회 의안심사에 대해 결의하였으며 내부감사결과 및 결산, 수시감사 실행계획 등에 대해 보고받았습니다.

10 [핵심원칙 10] 외부감사인

- 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

1. 세부원칙 10-①

- 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

□ 권장 사례

당사는 외부감사인의 독립성, 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 명문화된 기준 및 절차는 없으나, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조(감사인의 선임)에 따라 감사인 선임위원회의 승인을 받고, 연속하는 3개 사업연도의 감사인을 동일 감사인으로 선임하며 관련 법령을 준수하고 있습니다. 당사의 감사인 선임위원회는 외부감사인 선임을 위하여 전문성, 신뢰성 및 독립성, 글로벌 네트워크 등을 고려하였으며, 00년 00월 00일 00사업연도부터 00사업연도까지 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인으로 00회계법인을 선임 승인하였습니다.

당사의 감사인 선임위원회 현황은 다음과 같습니다. 감사인 선임위원회 위원은 당사의 감사와 사외이사를 제외하면, 당사와 이해관계가 없는 외부기관인 최대주주 및 최대채권자로 구성되어 있습니다. 최대주주는 00 등 기관투자자이고, 최대채권자는 00 등 금융기관으로써 별도의 평가가 필요 없는 독립성 및 전문성을 보유한 기관으로 판단되어 별도의 평가는 진행하지 않았습니다.

당사의 감사인 선임위원회는 00년 외부감사인을 선임하기 위하여 외부감사인의 독립성 및 전문성을 평가하였습니다. 복수의 회계법인 으로부터 외부감사업무에 대한 제안서를 수령 후 공시일정 준수를 위한 감사수행전략의 구체성과 이행 가능성, 제안 보수의 적정성, 부가서비스 등 여러 부분에 대한 종합적인 평가를 진행하였습니다.

회계법인에 대한 평가결과, 당사 및 계열사의 결산일정에 따른 감사일정의 구체성, 감사 참여인원 구성의 적정성 등 감사수행전략부분과 당사의 자산규모 및 회계처리, 프로세스의 복잡성을 고려한 보수의 적정성 부분에서 00회계법인이 타사 대비 높은 평가를 받아 당사의 00.00.00 ~ 00.00.00 기간 외부감사인으로 선임되었습니다.

00회계법인은 당사의 00년부터 00년까지 감사업무를 문제없이 수행하였으며, 당사의 모기업 00 및 주요 자회사의 감사업무를 수행하고 있어 당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 감사 수행 시 글로벌 표준 감사방법론 적용, 감사절차의 전산화 및 우수 감사인력 우선 배정을 통한 효과적이고 효율적인 감사수행이 가능하며, 이를 통한 재무정보의 신속성 및 투명성의 확보가 가능합니다.

이에 따라 당사의 감사인 선임위원회는 00년 00회계법인을 00.00.00 ~ 00.00.00 기간 외부 감사인으로 재선임 하였습니다. 당사는 00그룹에 대한 이해도가 높고 최고 수준의 감사품질을 유지하는 00회계법인에 회계감사업무를 의뢰하여 급변하는 회계 및 감사환경에 선도적으로 대응할 수 있으므로, 재무정보의 투명성에 대한 사회적 요구에 부응하여 기업경영의 투명성 제고 및 주주, 채권자 등 이해관계인의 이익을 최대한 증진할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

당사는 개정 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 경과규정에 따라 종전 법률 하에 선임된 현 외부감사인의 감사수행내용에 대해 공식적인 평가를 진행하지는 않았습니다. 다만, 당사의 감사와 외부감사인의 주기적인 서면미팅을 통해 충분한 감사시간과 인력이 투입되고 있는지, 감사계획은 적절히 이행하고 있는지를 점검하고 있으며 감사품질 전반에 대하여 당사가 인지한 문제점은 없습니다.

공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사는 외부 감사인의 자회사를 통해 경영자문 등 비감사 용역을 제공받지 않았습니다.

상기 내용으로 볼 때 당사는 외부감사인 선임 시 독립성, 전문성을 확보하기 위하여 감사인 선임위원회를 운영하고 관련 법령을 준수하고 있으나, 관련 정책 마련에 관하여 일부 개선의 여지가 있다고 판단하였습니다. 향후에는 외부감사인의 독립성, 전문성을 확보를 보완하기 위하여 명문화된 규정을 만들고, 외부감사인 선임 및 평가 등과 관련한 프로세스를 개선할 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 기피 사례

당사는 주권상장법인으로 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제 4조의 2(주권상장 법인의 감사인 선임 등)에 따라 연속하는 3개 사업연도의 감사인을 동일 감사인으로 선임하고 감사인선임위원회는 회사의 외부감사인 선임을 승인하고 있습니다.

2. 세부원칙 10-②

- 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부 감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

□ 권장 사례

1) 경영진 참석 없이 분기별 1회 이상 외부감사 관련 주요 사항은 협의하는지 여부
감사위원회는 당사의 중요한 회계처리기준, 매분(반기) 재무제표 감사 및 검토 결과, 경영진의 직무집행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실 여부 확인을 위하여 경영진 참석 없이 00회계법인으로부터 매분기 결산 감사(검토) 후에 직접 보고를 받고 주요 사항 등에 대하여 의견을 교환하고 있습니다.(표 생략)

2) 주요 협의내용 및 내부감사업무에의 반영 절차

외부감사인은 매분(반기) 재무제표 감사 및 검토 결과를 감사위원회에 보고하고 협의하고 있습니다. 구체적으로는 핵심감사사항, 분/반기 기말감사 시 위반사항 및 내부회계관리제도 검토 결과 평가 등을 매분(반기) 정기적으로 감사위원회에 보고하고 협의하고 있습니다(표 생략)

3) 외부감사인이 내부감사기구에 통보하는 절차 및 내부감사기구의 역할 및 책임
외부감사인은 감사 중에 발견한 핵심 감사사항 등을 매분(반기) 감사위원회에 보고하도록 되어 있습니다. 외부감사인으로부터 감사 중에 발견한 중요사항을 통보받은 감사위원회는 회사의 비용으로 외부전문가를 선임 또는 내부감사부서를 통해 위반사실 등을 조사하도록 하고 그 결과에 따라 회사의 대표자에게 시정 등을 요구할 수 있습니다. 필요한 경우(중요한 회계처리 기준 위반 등) 조사 결과 및

회사의 시정조치 결과 등을 즉시 증권선물위원회와 감사인에게 제출하여야 합니다.

4) 내부감사기구와 외부감사인간의 주기적 의사소통이 부족한 경우 그 사유 및 향후 계획 감시 기재된 바와 내부감사기구와 외부감사인과는 주기적으로 충분한 의사소통을 수행하여 효율성을 제고하고 있습니다.

☐ 기피 사례

당사의 감사위원회는 당사의 중요회계처리기준, 매(분,반)기 재무제표 감사(검토) 결과와 관련하여 외부감사인과 의견을 교환하고 있습니다.